

II. 감사 결과

1. 감사결과 총괄

1) ☆▶♡ : 경고 조치

△▶○의 비과세 요건을 맞추기 위한 목적으로 「국외사무소 운영세칙」에서 정한 사택임차보조금 상한선을 위반하여 3,100CHF를 추가 지급하려고 시도한 사실이 있다. 이는 △▶○의 근로소득 신고와 관련하여 내부적으로 문제가 제기되고 있음을 분명하게 인지하였음에도 불구하고 정당한 해결책을 모색하지 아니하고 규정을 위반하여 지급하려고 한 행위이고, 신고인에게 함구하라고 지시하는 등의 행위를 한 것은 자기 또는 타인의 이익을 위하여 자신의 지위를 남용한 것이므로 부패방지권익위법에 따른 부패행위로 볼 수 있다.

다만, 실제로 3,100CHF이 추가 지급되지는 않은 점, 최초 신고 당시 세무사인 ■♥◎도 비과세라고 판단했을 만큼 과세 대상 여부가 분명하게 밝혀지지 않은 상태에서 비전문가인 ☆▶♡가 부서원이 해외 파견근무로 인하여 실제 수령한 금액도 아닌 것에 대해 과도한 세금을 부담하는 것이 오히려 불합리하다고 판단할 수 있다는 점, ◇■◀○처 연말정산 담당자들이 권한 남용 또는 법령 위반이 아니라는 법리를 동일하게 적용할 수 있다는 점 등을 감안하여 [경고] 조치한다.

2) ◇■◀○처

세무담당 직원의 교육을 정례화하고, 각종 세금이 발생될 것으로 예상되는 용역 계약 업무 체결시 일정 금액 이상인 경우 사전검토를 위한 체크리스트 등을 마련하고, 회계법인 또는 세무법인의 자문을 의무화하는 방안을 검토할 필요가 있다. [통보]